

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

LESÕES, PERIGO, HONRA E LIBERDADE

ARTS. 129 A 149 CP • LESÃO CORPORAL • PERICLITAÇÃO • CALÚNIA/DIFAMAÇÃO/INJÚRIA • AMEAÇA • PERSEGUIÇÃO • SEQUESTRO



DIREITO PENAL • AULA 08 | 4 QUESTÕES REAIS | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 11 • 4ª AULA DO DIA



MAPA DO BLOCO

Quatro bens jurídicos, uma sequência lógica

A aula vai do corpo à liberdade: integridade corporal, perigo à vida/saúde, honra e liberdade individual. Identifique primeiro qual bem foi diretamente atingido.

ART. 129	Lesão corporal: ofensa à integridade corporal ou saúde.
ARTS. 130-136	Periclitção da vida e da saúde: exposição a riscos em hipóteses específicas.
ARTS. 138-145	Crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria.
ARTS. 146-149	Liberdade individual: constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, violência psicológica, sequestro/cárcere e redução a condição análoga à de escravo.



ART. 129

Lesão corporal: classifique pelo resultado

LEVE	Tipo básico quando não ocorre resultado qualificante.
GRAVE - §1º	Ex.: incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias; perigo de vida; debilidade permanente; aceleração de parto.
GRAVÍSSIMA - §2º	Ex.: incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda/inutilização de membro, sentido ou função; deformidade permanente; aborto.
SEGUIDA DE MORTE	Resultado morte sem dolo, nem mesmo eventual, em relação ao resultado agravador: estrutura preterdolosa.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	O § 9º possui pena própria; a Lei 14.994/2024 elevou a pena para reclusão de 2 a 5 anos.
CONTRA MULHER POR RAZÃO DE GÊNERO	§ 13: reclusão de 2 a 5 anos, após Lei 14.994/2024.

ATUALIZAÇÃO 2026

A Lei 15.358/2026 acrescentou resposta penal mais severa para lesões ligadas à atuação de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia. Materiais antigos podem estar desatualizados.



ARTS. 130 A 136

Crimes de perigo: não procure lesão onde a lei pune o risco

Nesses tipos, a lei antecipa a tutela penal e pune determinadas formas de exposição da vida ou saúde a perigo. O resultado lesivo pode alterar o enquadramento ou gerar concurso conforme o tipo.

CONTÁGIO VENÉREO / MOLÉSTIA GRAVE	Exigem leitura do dolo e da situação de exposição prevista no tipo.
PERIGO PARA VIDA/SAÚDE	Art. 132 pune exposição direta e iminente a perigo, se o fato não constitui crime mais grave.
ABANDONO DE INCAPAZ	Art. 133 exige dever de cuidado/guarda/vigilância e incapacidade da vítima de defender-se do risco.
MAUS-TRATOS	Art. 136 envolve pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância e abuso dos meios de correção, privação ou trabalho excessivo, conforme o tipo.

PEGADINHA

Crime de perigo não é sinônimo de tentativa de lesão. Compare elemento subjetivo, dever especial do agente e situação concreta.



ARTS. 138 A 145

Honra: fato criminoso, fato ofensivo ou qualidade negativa?

CALÚNIA - 138	Imputar falsamente fato definido como crime.
DIFAMAÇÃO - 139	Imputar fato ofensivo à reputação, ainda que o fato não seja crime.
INJÚRIA - 140	Ofender dignidade ou decoro, normalmente por qualidade/atributo negativo.
MEMÓRIA DOS MORTOS	A calúnia contra os mortos é punível; não generalize isso para todos os crimes contra a honra.
SERVIDOR PÚBLICO	Quando a ofensa se relaciona às funções, existem regras próprias de ação penal e orientação jurisprudencial sobre legitimidade concorrente.

TESTE RÁPIDO

"Fulano furtou" (fato criminoso) -> calúnia, se falso. "Fulano traiu a equipe" (fato desabonador) -> difamação. "Fulano é desonesto" (atributo) -> injúria, conforme o contexto.



ARTS. 146 A 149

Liberdade: constranger, ameaçar, perseguir ou privar

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 146	Violência/grave ameaça ou redução da resistência para obrigar alguém a fazer o que a lei não manda ou deixar de fazer o que permite.
AMEAÇA - 147	Promessa de mal injusto e grave por palavra, escrito, gesto ou meio simbólico. Após Lei 14.994/2024, há regra agravada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
PERSEGUIÇÃO - 147-A	Exige reiteração; ato isolado não basta.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - 147-B	Protege a liberdade e saúde psicológica da mulher em contexto típico.
SEQUESTRO/CÁRCERE - 148	Privação da liberdade; há formas qualificadas por circunstâncias da vítima, duração, finalidade e outros fatores.
ART. 149	Redução a condição análoga à de escravo possui núcleos próprios e não exige "correntes" ou cárcere físico como requisito único.

ATUALIZAÇÃO 2026

A Lei 15.358/2026 inseriu o art. 147-C para ameaça em contexto específico de atuação de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia. Atenção a provas atualizadas.



QUESTÕES REAIS

CEBRASPE: como diferenciar resultado e tipo

QUESTÃO REAL 1 • CEBRASPE • PC-SE • Delegado • 2020 • Q1634602

Fratura mandibular causada dolosamente exigiu seis semanas de bloqueio intermaxilar. Julgue se o resultado configura lesão corporal grave.

GABARITO: CERTO

A incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias é hipótese de lesão grave (art. 129, § 1º). Seis semanas ultrapassam esse marco.

QUESTÃO REAL 2 • CEBRASPE • PC-DF • Agente • 2021 • Q422916

Julgue: há lesão corporal seguida de morte quando o agente não quis a morte nem assumiu o risco de produzi-la.

GABARITO: CERTO

É crime preterdoloso: dolo no antecedente (lesão) e culpa no resultado agravador morte. Se houver dolo eventual quanto à morte, o enquadramento muda.

QUESTÃO REAL 3 • CEBRASPE • STJ • Oficial de Justiça • 2018 • Q883349

Servidor injuriado e difamado em razão da função possui legitimidade concorrente com o MP, este condicionado à representação.

GABARITO: CERTO

A solução corresponde à orientação consolidada do STF para crimes contra a honra de servidor público em razão das funções: queixa do ofendido ou ação pública condicionada à representação.

QUESTÃO REAL 4 • CESPE/CEBRASPE • questão de crimes contra liberdade • ID 62674

Julgue: sequestro/cárcere privado contra menor de 18 anos recebe forma qualificada prevista no art. 148.

GABARITO: CERTO

A idade da vítima integra as hipóteses qualificadas do art. 148. A banca costuma misturar qualificadora, majorante e elementar.



FECHAMENTO

Mapa final para revisão

LESÃO	Pergunte qual resultado do art. 129 ocorreu.
PERIGO	Pergunte se a lei pune a exposição ao risco antes do dano.
HONRA	Crime falso = calúnia; fato desabonador = difamação; qualidade = injúria.
LIBERDADE	Constranger ≠ ameaçar ≠ perseguir ≠ privar de liberdade.

FONTES

Código Penal compilado (Planalto); Lei 14.994/2024; Lei 15.358/2026. Questões CEBRASPE PC-SE 2020 Q1634602, PC-DF 2021 Q422916, STJ 2018 Q883349 e questão CESPE/CEBRASPE ID 62674.

DIA 11 • AULA 04 CONCLUÍDA